



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071426

DOM
2019-02-01
Stockholm

Mål nr
T 11396-17

Sid 1 (11)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Gotlands tingsrätts dom 2017-11-16 i mål nr T 43-17, se bilaga A

PARTER

Klagande

Frida Sandberg, 810630-0240
Vibble Basgången 4
622 60 Visby

Ombud: Advokat Elin Ternert
Brottsbyrån advokaterna Åkermark
Pilgatan 24
112 23 Stockholm

Motpart

Morgan Nyberg, 740331-3211
Jungmansgatan 101
621 52 Visby

Ombud: Advokat Shantu Wahlgren
Visborgsgatan 24 B
621 58 Visby

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom förordnar hovrätten att Morgan Nyberg ensam ska ha vårdnaden om Emil Sandberg, 070516-1255, och Noah Sandberg, 100916-1736.

Dok.Id 1466452

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 670 59	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 50		09:00–16:30
		E-post: svea.avd7@dom.se		
		www.svea.se		

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Frida Sandberg har yrkat att hovrätten ska anförtro henne ensam vårdnad om barnen Emil Sandberg, 070516-1255, och Noah Sandberg, 100916-1736. Hon har i andra hand yrkat att barnen ska bo hos henne.

Morgan Nyberg har motsatt sig Frida Sandbergs yrkanden och har för egen del i första hand yrkat att barnen ska bo hos honom. För det fall hovrätten skulle besluta att barnen ska bo hos Frida Sandberg, har Morgan Nyberg yrkat att de ska ha rätt till umgänge med honom vartannat veckoslut från fredag till måndag med hämtning och lämning i skolan. Morgan Nyberg har också yrkat att barnen ska ha rätt till lovumgänge med honom enligt följande.

- Varannan julhelg från den 21 december efter skoldagens slut till den 28 december kl. 17.00 med början år 2019
 - Varannan nyårshelg från den 28 december kl. 17.00 till första skoldagens början i januari påföljande år med början år 2020/21
 - Vartannat sportlov med början år 2020, från sista skoldagens slut före lovet till den första skoldagens början efter lovet
 - Vartannat påsklov med början år 2019, från sista skoldagens slut före lovet till den första skoldagens början efter lovet
 - Varannan midsommarhelg med början år 2020, från dagen före midsommarafton kl. 17.00 till första söndagen efter midsommarafton kl. 17.00
 - Fyra sammanhängande veckor under varje sommarlov med början år 2019.
- Morgan Nyberg ska senast den 15 april varje år meddela Frida Sandberg vilka veckor som han önskar.

Morgan Nyberg har vidare yrkat, för det fall hovrätten skulle besluta om umgänge, att Frida Sandberg ska förpliktas att vid äventyr av vite om minst 10 000 kr per tillfälle lämna över barnen till honom (genom lämning på skolan) vid respektive umgänges-tillfälle.

För det fall hovrätten skulle finna att gemensam vårdnad inte är förenlig med barnens bästa, har Morgan Nyberg yrkat att vårdnaden ska anförtros honom ensam.

Frida Sandberg har motsatt sig Morgan Nybergs yrkanden. Hon har för egen del inte framställt något yrkande om umgänge i händelse av att barnen ska bo hos Morgan Nyberg.

PARTERNAS GRUNDER OCH UTVECKLANDE AV TALAN

Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sina ståndpunkter i enlighet med vad som återgetts i tingsrättens dom. De har gjort följande tillägg till åberopade omständigheter.

Frida Sandberg

Morgan Nyberg uppställde villkor för att underteckna barnens passansökningar och gick med på att skriva under ansökningarna först efter att under förhandlingen i tingsrätten ha fått direkta frågor om detta. Emil har under 2018 bett att få byta skola, men detta har inte kunnat genomföras eftersom Morgan Nyberg inte har samtyckt till bytet. Noah har utretts för epilepsi under 2018. Hon har informerat Morgan Nyberg om detta via sms.

Morgan Nyberg

Barnen har nu inte träffat honom på nästan fem år. Frida Sandberg har inte gjort några försök att få till ett umgänge mellan barnen och honom. Han får heller inte information från Frida Sandberg om barnen. Exempelvis fick han ett sms om Noahs epilepsiutredning först någon dag före hovrättens huvudförhandling. Övrig information om detta har han fått från skola och sjukvård.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

I hovrätten har förnyade förhör hållits med Frida Sandberg, Morgan Nyberg och Ann-Louise Björksved. Tingsrättens inspelningar av förhören med Hanna Håkansson, Eva Nyberg, Bozena Bartik, Mikael Järlö, Staffan Fredriksson, Ing-Marie Fors, Jenny Ahlqvist, Kristian Kahl, Marcus Jakobsson och Fredrik Berggren har spelats upp. Som nya vittnen har Torbjörn Söderman och Hanna Sandberg hörts. Samma skriftliga

bevisning som åberopades i tingsrätten har åberopats i hovrätten, och den videofilm som spelades upp i tingsrätten har spelats upp. Därtill har Frida Sandberg åberopat en skrivelse från Maria Smedberg, Morgan Nyberg har åberopat en dom från Gotlands tingsrätt och båda parterna har åberopat en kompletterande utredning från Familjerätten, Region Gotland.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före, till exempel föräldrarnas behov av kontakt med barnet, rättvisa mellan föräldrarna eller vad som är bekvämast för föräldrarna. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna men även risken för att barnet utsätts för övergrepp eller annars far illa. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad i de allra flesta fall är en bra vårdnadsform ur ett barns perspektiv. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock tala emot gemensam vårdnad. Sådana omständigheter kan vara att en av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare eller att parterna har en djup konflikt och att det därför är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten, enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken, fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas bl.a. att gemensam vårdnad kräver att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Högsta domstolen har uttalat att gemensam vårdnad får anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet (NJA 2007 s. 382).

Att ett barn ska ha rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med framgår av 6 kap. 15 § föräldrabalken. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses så långt det är möjligt. Om barnets föräldrar har gemensam vårdnad och barnet ska umgås med en förälder det inte bor tillsammans med ska den andra föräldern dessutom lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det. Skyldigheten att lämna upplysningar innebär att boendeföräldern måste informera umgängesföräldern om eventuell planerad utlandsresa eller flytt för barnet, men också om barnets hälso- och sjukdomstillstånd och andra mindre ingripande frågor. Det är viktigt för barnet att umgängesföräldern inte framstår som en utomstående person utan att denne kan leva med i barnets vardag och vara så insatt i barnets situation att barnet på ett naturligt sätt kan vända sig också till den föräldern för råd och stöd. Umgängesföräldern kan därför behöva upplysningar också om t.ex. barnets skolgång, kamratrelationer, fritidsintressen m.m. En ovilja att lämna sådana upplysningar som kan främja umgänget kan utgöra ett inslag i en mera allmän obenägenhet att främja kontakten mellan barnet och umgängesföräldern, något som i sin tur kan vara ett tecken på att vårdnadssituationen bör omprövas.

Riskerna för Emil och Noah

I det här målet finns två huvudsakliga risker att beakta: risken för att barnen utsätts för våld eller kränkningar från Morgan Nyberg och risken för att Frida Sandberg exkluderar Morgan Nyberg från barnens liv.

I fråga om risken för att barnen utsätts för våld eller kränkande behandling från Morgan Nyberg är det förhållandet att han har dömts för misshandel mot barnen en betydelsefull riskfaktor. Beträffande risken för att han ska utsätta dem för våld eller kränkningar i framtiden gör emellertid hovrätten ingen annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnen bör således den nu mycket begränsade risken inte tillmätas någon avgörande betydelse för bedömningen av Morgan Nybergs lämplighet som omsorgsperson för barnen.

I fråga om risken för att Frida Sandberg exkluderar Morgan Nyberg från barnens liv gör hovrätten följande bedömning. Frida Sandberg har haft barnen boende hos sig sedan början av 2014, och under den tiden har bara ett fåtal försök till umgänge mellan barnen och Morgan Nyberg ägt rum. Det senaste försöket ägde rum i september 2016. Av vad som framkommit om detta umgängesförsök gör hovrätten bedömningen att Frida Sandberg inte har gjort allt hon kunnat för att förmå barnen att umgås med Morgan Nyberg. Frida Sandberg har hänvisat till att barnen själva inte vill träffa Morgan Nyberg. I en så avgörande fråga som barnens relation till en förälder är det dock inte möjligt att överlåta bestämmanderätten till små barn. När det är fråga om såpass små barn som Emil och Noah har deras boendeförälder ett stort ansvar för att använda sin föräldraauktoritet på ett sådant sätt som tingsrätten har beskrivit i domen. Detta har Frida Sandberg inte gjort, vilket medför en betydande risk för att barnens relation till Morgan Nyberg skadas på såväl kort som lång sikt. Ju längre tid som går utan att barnen får träffa Morgan Nyberg, desto större är risken för att den negativa påverkan på deras relation blir bestående. Vidare finns det en risk för att barnen av lojalitet med Frida Sandberg med tiden påverkas alltmer av hennes motvilja mot Morgan Nyberg.

Förutom att Frida Sandberg inte har medverkat till umgänge mellan barnen och Morgan Nyberg så har hon enligt hovrättens bedömning brustit i sin skyldighet att lämna upplysningar till Morgan Nyberg om förhållanden som kunnat främja umgänget. Hon har exempelvis inte förrän i efterhand informerat Morgan Nyberg om ett tillfälle då Noah behövt akut sjukvård. Några särskilda skäl mot att lämna sådana upplysningar finns inte i detta fall.

Familjerätten, socialnämnden i Region Gotland, har genomfört en vårdnads-, boende- och umgängesutredning och därefter en kompletterande utredning gällande Emil och Noah. Utredarna har konstaterat att det som talar emot gemensam vårdnad i detta fall inte är att Morgan Nyberg är olämplig som förälder, utan att han och Frida Sandberg inte har något som helst samarbete kring Emil och Noah och att det därmed blir svårt för dem att fatta gemensamma beslut. Utredarna har bedömt att det inte finns risk för att Morgan Nyberg skulle utsätta barnen för något som inte är bra för dem, och att Morgan Nyberg är den som sannolikt bäst skulle tillgodose barnens rätt till kontakt

med båda föräldrarna. Vidare har de bedömt att det är viktigt att barnen får bilda sig en egen uppfattning om vem deras pappa är och börja bygga upp en relation till honom igen, även om det enligt utredarna nästintill är omöjligt att föreställa sig hur det skulle gå till att få igång ett umgänge mellan pojkarna och Morgan.

Hovrätten instämmer i utredarnas bedömning att det är till Emils och Noahs bästa att de får bygga upp en relation till sin pappa och bilda sig en egen omfattning om vem han är, så att de i framtiden kan ha möjlighet till en god och nära relation till båda sina föräldrar. I förhållande till detta är Frida Sandbergs beteende en risk som ska beaktas i bedömningen av vårdnad, boende och umgänge.

Ska Frida Sandberg och Morgan Nyberg ha fortsatt gemensam vårdnad?

Hovrätten konstaterar, i likhet med utredarna och tingsrätten, att utredningen i målet inte visar att Morgan Nyberg är olämplig som vårdnadshavare. Fortsatt gemensam vårdnad är därför inte utesluten av detta skäl. Härefter ska bedömas om vårdnaden om barnen ska vara fortsatt gemensam eller om den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Utredarna har föreslagit att vårdnaden även fortsättningsvis ska vara gemensam. I denna fråga gör hovrätten följande bedömning.

Som utredarna har konstaterat har Frida Sandberg och Morgan Nyberg inte något som helst samarbete kring Emil och Noah. Det är därför mycket svårt för dem att fatta gemensamma beslut om barnen. Parterna har under fyra års tid processat upprepade gånger om vårdnaden om barnen. Avgörandena har hittills gett parterna fortsatt gemensam vårdnad. Ändå förefaller samarbetet mellan Frida Sandberg och Morgan Nyberg över huvud taget inte ha förbättrats. Tvärtom har deras kommunikation varit minimal och det har förekommit meningsskiljaktigheter om bl.a. barnens pass och Emils påtänkta skolbyte vilket måste antas ha påverkat barnen. Inte heller har barnen haft något fungerande umgänge med Morgan Nyberg under denna tid. Det är mot denna bakgrund svårt att se att samarbetet mellan parterna kommer att bli bättre inom överskådlig framtid.

Gemensam vårdnad förutsätter som nämnts att föräldrarna kan samarbeta någorlunda konfliktfritt. Med hänsyn till vad som har kommit fram om de svårigheter parterna

under flera års tid har haft med att kommunicera och samarbeta bedömer hovrätten att fortsatt gemensam vårdnad inte framstår som förenligt med Emils och Noahs bästa. Den gemensamma vårdnaden ska därför upplösas och hovrätten ska ta ställning till vem av parterna som ska anförtros ensam vårdnad om barnen. Om Frida Sandberg anförtros ensam vårdnad ska hovrätten även ta ställning till Morgan Nybergs yrkanden om umgänge och vite.

Frida Sandberg som vårdnadshavare

Av utredningen framgår att Frida Sandberg är en kärleksfull och omhändertagande mamma åt Emil och Noah. Hovrätten tvivlar inte på att hon tar väl hand om pojarna. Det är emellertid tydligt att hon inte verkar för att barnen ska ha en god och nära relation till Morgan Nyberg. Mycket talar snarare för att hennes motvilja gentemot honom påverkar barnen och skadar deras relation till honom, bl.a. genom att hon inte svarar på hans meddelanden om barnen, att hon inte informerar honom om saker som rör barnen och att hon försvårar och motverkar umgänge mellan honom och barnen. Till det kommer att utredningen får anses visa att Frida Sandbergs familj har en mycket negativ inställning till Morgan Nyberg och att detta bidrar till att barnens relation med honom påverkas negativt. Om vårdnaden nu skulle anförtros Frida Sandberg ensam bedömer hovrätten att det skulle föreligga en överhängande risk för att Morgan Nyberg skulle uteslutas helt från barnens liv. Denna bedömning gör hovrätten mot bakgrund av hur förhållandena har varit för barnen de senaste fyra åren, och med beaktande av att Frida Sandberg vid huvudförhandlingen i hovrätten har förklarat att hon tycker att barnen inte ska behöva träffa Morgan Nyberg förrän de själva ber om att få träffa honom. Det förhållandet att Frida Sandberg inte verkar aktivt för att barnen ska ha en god och nära relation till Morgan Nyberg gör att hovrätten ifrågasätter om hon är lämplig att vara barnens vårdnadshavare och boendeförälder.

Morgan Nyberg som vårdnadshavare

Morgan Nyberg är mer oprövad som vårdnadshavare och boendeförälder än Frida Sandberg. Barnen har inte bott hos honom sedan början av 2014. Det är därför svårare att med säkerhet bedöma hans lämplighet. Han har också bevisligen tagit till våld mot barnen, vilket är allvarligt. Även beträffande honom visar dock utredningen att han är en kärleksfull förälder som är angelägen att ta väl hand om barnen. Han har dessutom

tagit hjälp med anledning av det som hänt och uttryckt avsikt att göra så även framöver. Morgan Nyberg har för närvarande inte boendeförhållanden som är fullt ut anpassade för att ha barnen boende hos sig. Han har dock förklarat att skälet till detta är att han i samband med tidigare processer flera gånger har anpassat sina boendeförhållanden men att situationen då har förblivit oförändrad, varför han inför hovrättens prövning har avvaktat med att göra sådana anpassningar. Denna hans förklaring framstår som rimlig och talar inte emot honom som vårdnadshavare. Morgan Nyberg har inte gett uttryck för någon avsikt att utesluta Frida Sandberg från barnens liv. Tvärtom har han förklarat att han är angelägen att barnen ska ha frekvent och omfattande umgänge med henne, och att hans önskan är att barnen i framtiden ska bo växelvis hos parterna. Utredarna som har genomfört den kompletterande vårdnads-, boende- och umgängesutredningen har bedömt att Morgan Nyberg är lämplig som vårdnadshavare. Hovrätten delar denna bedömning.

Hur bör det vara för barnen i framtiden?

Morgan Nyberg har anfört att han vill att barnen i framtiden ska bo växelvis hos honom och Frida Sandberg. Hovrätten instämmer i att detta är ett lämpligt mål för barnens boende. Innan detta är möjligt måste barnen emellertid bygga upp sin relation till Morgan Nyberg på nytt och utveckla förtroende och trygghet i relation till honom. För att växelvis boende ska vara möjligt i framtiden måste också parternas kommunikation förbättras avsevärt. De behöver lära sig att kommunicera i frågor som rör barnen, lämna upplysningar till varandra om barnen och prata väl om den andre föräldern inför barnen.

Morgan Nyberg ska anförtras ensam vårdnad om barnen

Vid bedömningen av vem av parterna som ska anförtras ensam vårdnad om barnen är det av stor betydelse vem av dem som har bäst förutsättningar att verka för det ovan nämnda målet för barnens boende. Utredningen visar att Emil och Noah själva har uttryckt att de inte vill träffa Morgan Nyberg. Barnen har dock ännu inte uppnått sådan ålder och mognad att deras vilja kan tillmätas en avgörande betydelse i frågan.

Hovrätten konstaterar att såväl Frida Sandberg som Morgan Nyberg har förutsättningar att vara lämpliga omsorgspersoner för barnen. Det står dock klart att Frida Sandberg

genom sitt agerande aktivt och på ett för barnen skadligt sätt motarbetar deras rätt och möjlighet till en god relation med sin pappa. Detta är, oaktat vad som tidigare må ha förevarit i familjen, mycket allvarligt. Bedömningen av vad som är bäst för ett barn ska göras med beaktande av deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Enligt hovrätten är Morgan Nyberg den av parterna som har bäst förutsättningar att tillgodose det behovet. Han är lämplig som vårdnadshavare. Det är därför mest förenligt med Emils och Noahs bästa att Morgan Nyberg anförtros ensam vårdnad om dem.

Att vårdnaden nu anförtros Morgan Nyberg ensam innebär en stor förändring för barnen i förhållande till hur de har levt de senaste åren, då de har bott hos Frida Sandberg och haft en mycket begränsad kontakt med Morgan Nyberg. De kortsiktiga negativa verkningarna för barnen får dock vägas mot övriga omständigheter av betydelse för helhetsbedömningen. I den bedömningen ska även de långsiktiga konsekvenserna för barnen beaktas. Det är hovrättens uppfattning att en överflyttning av vårdnaden till Morgan Nyberg på sikt kommer att ge barnen förutsättningar till en god och nära relation till båda sina föräldrar. Eftersom Morgan Nyberg nu kommer att ha ensam vårdnad om barnen vilar det ett stort ansvar på honom att hålla Frida Sandberg informerad om barnen och på ett omsorgsfullt sätt planera för umgänget mellan barnen och Frida Sandberg så att deras goda relation till henne upprätthålls. Morgan Nyberg har förklarat att han avser att ta stöd av exempelvis BUP eller socialnämnd för att Emil och Noah ska få det stöd de behöver i samband med flytten från Frida Sandberg hem till honom. Hovrätten instämmer i att detta är lämpligt.

Ska barnens umgänge med Frida Sandberg regleras i domen?

Frida Sandberg har inte framställt något yrkande om umgänge för det fall hovrätten skulle besluta att barnen ska bo hos Morgan Nyberg. Detta utgör förvisso inte hinder för domstolen att fastställa umgänge om det skulle anses vara till barnens bästa. I detta fall bedömer hovrätten att Emil och Noah inledningsvis bör få en period då de enbart är med Morgan Nyberg, för att de ska ges tillfälle att återknyta till sin pappa utan risk för att hamna i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Under den första tiden efter att de har flyttat hem till Morgan Nyberg bör därför inget umgänge med Frida Sandberg äga rum. Så snart umgänge kan äga rum utan att det är till skada för barnens relation

till Morgan Nyberg bör han i samråd med BUP, socialnämnd eller annan lämplig instans planera på vilket sätt och i vilken omfattning detta bäst ska ske. Eftersom det inte i nuläget går att avgöra hur lång tid barnen behöver för att återknyta till Morgan Nyberg innan umgänget inleds, ska datumet för när umgänget ska inledas och dess omfattning inte regleras i denna dom.

Ska domen gälla interimistiskt?

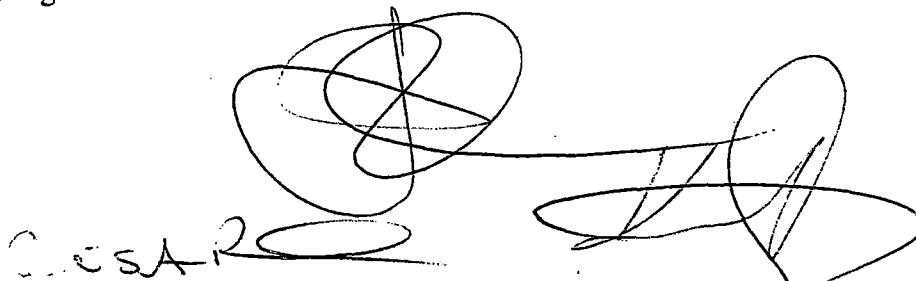
Det är angeläget för barnen att deras relation till Morgan Nyberg återupptas och normaliseras så fort som möjligt. Detta talar i viss mån för att domen ska gälla omedelbart, även under den tid domen får överklagas (interimistiskt). Att byta boende från Frida Sandberg, där barnen har bott länge och känner sig trygga, till Morgan Nyberg – som de inte har träffat på lång tid – kan emellertid förväntas bli påfrestande för pojkarna. Det är därför viktigt att flytten förbereds noga av Morgan Nyberg i samråd med exempelvis BUP eller socialnämnden. För att ge Morgan Nyberg tid till alla nödvändiga förberedelser har hovrätten kommit fram till att domen inte ska gälla för tiden fram tills den inte längre får överklagas.

Sammanfattning

Hovrättens dom innebär att tingsrättens dom ändras på så sätt att Morgan Nyberg tillerkänns vårdnaden om båda barnen. I domen beslutas inte om något umgänge mellan barnen och Frida Sandberg. Tingsrättens beslut om sekretess upphävs eftersom uppgifterna med parternas samtycke lagts fram vid en offentlig förhandling i hovrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2019-03-01

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CESAR', followed by a large, stylized, circular scribble or flourish.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Joakim Zetterstedt och Christina Brobacke, tf. hovrättsassessorn Karin Lambertz, referent, samt nämndemännen Stig Drevemo och Birgitta Rönnblad.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se



GOTLANDS TINGSRÄTT
Rotel 3

DOM
2017-11-16
Meddelad i
Visby

Mål nr
T 43-17

PARTER

Kärande

Morgan Nyberg, 19740331-3211
Jungmansgatan 101
621 52 Visby

Ombud:
Advokat Shantu Wahlgren
Advokat Gotland AB
S:t Hansgatan 11
621 57 Visby

Svarande

Frida Sandberg, 19810630-0240
Vibble Basgången 4
622 60 Visby

Ombud:
Jur.kand. Elin Ternert
Brottsbyrån advokaterna Åkermark
Pilgatan 24
112 23 Stockholm

DOMSLUT

1. Vårdsnaden om Emil Sandberg, 070516-1255 och Noah Sandberg, 100916-1736, anförtros parterna gemensamt.
2. Emil Sandberg och Noah Sandberg ska bo tillsammans med Frida Sandberg.
3. Emil Sandberg och Noah Sandberg ska ha rätt till umgänge med Morgan Nyberg enligt följande.
 - Varje fredag, fyra timmar, under sex tillfällen från skoldagens slut då Morgan Nyberg ska hämta barnen på skolan. Barnen ska lämnas hemma hos Frida Sandberg.

Dok.Id 112866

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 1143 621 22 Visby	Artillerigatan 2 A	0498-28 14 00 E-post: gotlands.tingsratt@dom.se www.gotlandstingsratt.domstol.se	0498-27 97 59	måndag – fredag 08:30–12:00 12:30–16:00

- Varje fredag efter skoldagens slut till lördag förmiddag kl. 10.00, under sex tillfällen. Morgan Nyberg ska hämta barnen på skolan och lämna barnen hemma hos Frida Sandberg.
 - Därefter varannan helg, från fredag efter skoldagens slut till måndag vid skoldagens början.
 - Innan umgänge sker enligt ny punkt ska allt umgänge enligt den aktuella punkten vara avklarat.
4. Sekretessen, i enlighet med 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), för den videoinspelning (aktbilaga 106) som lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar, ska bestå.
-

Bakgrund

Morgan Nyberg och Frida Sandberg har barnen Emil Sandberg och Noah Sandberg genensamt. Morgan Nyberg dömdes av Svea hovrätt den 18 november 2014 (mål B 3781-14) till tre månaders fängelse för bl.a. misshandel av Emil Sandberg och Noah Sandberg. Vårnaden om barnen, deras boende samt deras rätt till umgänge med sina föräldrar har varit föremål för tvist tidigare, dels i ett mål från 2014 (T 150-14) som avslutades genom en dom den 28 april 2015, som fastställde parternas överenskommelse och dels i ett mål från 2015 (T 1048-15) där tingsrätten meddelade dom den 14 juli 2016. I den senare domen förordnade tingsrätten att vårnaden om Emil Sandberg och Noah Sandberg alltjämt skulle vara gemensam, att barnen skulle bo tillsammans med Frida Sandberg och att de skulle ha rätt till umgänge med Morgan Nyberg, med viss upptrappning; inledningsvis ett kortare umgänge med umgängesstöd och på sikt helgumgänge.

Morgan Nyberg ansökte den 16 januari 2017 om stämning mot Frida Sandberg och yrkade att Emil Sandberg och Noah Sandberg ska bo tillsammans med honom samt i andra hand ska ha rätt till visst umgänge med honom. Yrkandena framställdes även interimistiskt. Frida Sandberg bestred Morgan Nybergs yrkanden och yrkade för egen del ensam vårdnad om barnen och i andra hand att barnen ska bo tillsammans med henne. Även hennes yrkanden framställdes interimistiskt. I beslut den 10 juli 2017 avslog tingsrätten samtliga interimistiska yrkanden med innebörd av att den gemensamma vårnaden gäller tills vidare och att barnen ska bo tillsammans med Frida Sandberg.

Yrkanden m.m.

Morgan Nyberg har i första hand yrkat att barnen Emil Sandberg och Noah Sandberg ska bo tillsammans med honom. I andra hand har han yrkat att Emil Sandberg och Noah Sandberg ska ha rätt till umgänge med honom vartannat veckoslut från fredag efter skoldagens slut till måndag morgon vid skoldagens början. Därutöver att Emil

Sandberg och Noah Sandberg ska ha rätt till umgänge med honom under skollov och storhelger enligt följande.

- Varannan julhelg från den 21 december efter skoldagens slut till den 28 december kl. 17.00 med början år 2018
 - Varannan nyårshelg från den 28 december kl. 17.00 till första skoldagens början i januari påföljande år med början år 2017/18
 - Vartannat sportlov med början 2019, från sista skoldagens före lovet slut till den första skoldagens efter lovet början
 - Vartannat påsklov med början 2018, från sista skoldagens före lovet slut till den första skoldagens efter lovet början
 - Varannan midsommarhelg från dagen före midsommarafton kl. 17.00 till första söndagen efter midsommarafton kl. 17.00
 - Fyra sammanhängande veckor under varje sommarlov med början år 2018.
- Morgan Nyberg ska senast den 15 april varje år meddela Frida Sandberg vilka veckor som han önskar.

Morgan Nyberg har vidare yrkat att tingsrätten förelägger Frida Sandberg att vid vite om 10 000 kr överlämna barnen Emil Sandberg och Noah Sandberg till honom vid varje umgägestillfälle enligt ovan.

Morgan Nyberg har i sista hand yrkat - för det fall att tingsrätten anser att gemensam vårdnad inte är förenlig med barnens bästa - att vårdnaden ska anförtros honom.

Frida Sandberg har bestritt Morgan Nybergs samtliga yrkanden. Hon har för egen del i första hand yrkat att hon ska anförtros ensam vårdnad om Emil Sandberg och Noah Sandberg. I andra hand har hon yrkat att barnen ska bo tillsammans med henne.

Parternas talan***Morgan Nyberg***

Det är viktigt för Emil Sandberg och Noah Sandberg att ha en god kontakt med båda föräldrarna. De riskerar att fara illa av att vara beskuren kontakten med en av sina föräldrar, vilket är fallet när de bor med sin mor Frida Sandberg. Emil Sandberg och Noah Sandberg saknar helt kontakt med sin far Morgan Nyberg. Barnen har också berövats all kontakt med övriga släktingar på Morgan Nybergs sida, som är viktiga för dem. Frida Sandberg har gjort sig skyldig till grovt umgängessabotage. Frida Sandberg har bott med hos sina föräldrar under lång tid. Hon och hennes föräldrar har en mycket negativ inställning till Morgan Nyberg. De överför sin negativa inställning till Emil Sandberg och Noah Sandberg i syfte att motverka kontakt mellan barnen och Morgan Nyberg. Om tingsrätten beslutar att Emil Sandberg och Noah Sandberg ska bo tillsammans med honom så har han inte för avsikt att beröva dem kontakten med Frida Sandberg. Han medger att barnen har umgänge med henne. Han är därför den som bäst kan tillvarata barnens behov av att ha kontakt med båda sina föräldrar. Morgan Nyberg har inte träffat sina barn under fyra år. Trots att tingsrätten förordnat om umgänge så har det, med ett undantag, inte kommit till stånd. Noah Sandberg har uttryckt på telefon att han vill träffa sin far. Men sedan har Frida Sandberg skickat ett sms till Morgan Nyberg att barnen inte vill träffa honom. Morgan Nyberg har lämnat olika förslag till hur ett umgänge skulle kunna se ut, t.ex. att bara Noah Sandberg skulle ha umgänge. Frida Sandberg har inte svarat på förslagen och inte heller lämnat konstruktiva motförslag. Under den tidigare tvisten utsågs en medlare. Barnen uttryckte till honom att de var positiva till att träffa Morgan Nyberg. Sedan sade Frida Sandberg att de inte ville. Morgan Nyberg har varit en bra pappa. Han har engagerat sig i barnens liv. Morgan Nyberg har fortsatt att hålla sig uppdaterad om Emil Sandberg och Noah Sandberg genom skolan. Det är en fördel med gemensam vårdnad eftersom han inte får någon information alls från Frida Sandberg. Han har haft kontakt med barnens skola under flera år och gått på utvecklingssamtal. Det stämmer inte att han inte uppdaterar sig genom schoolsoft. Men ibland ser det ut som att han har loggat in som Frida Sandberg. Han har haft kontakt med barnens klassförståndare och bett att

regelbundet få information om barnen. Morgan Nyberg är dömd för två fall av misshandel mot barnen. En örfil mot Emil Sandberg och slag på Noah Sandbergs rumpa. Morgan Nyberg har suttit av fängelsestraffet som utdömdes. Han har därefter arbetat med sig själv och gått hos psykolog. Barnen har inte kunnat bearbeta händelserna med sin far eftersom han inte har träffat dem. Han har inte kunnat delta i familjerättens utredning eftersom han arbetade utomlands den föreslagna veckan. Han kontaktade familjerätten och bad om en annan tid men det fanns inga andra tider att erbjuda.

Frida Sandberg

Morgan Nyberg är olämplig som vårdnadshavare. Han är dömd för misshandel och kränkande behandling av barnen. Han har förnekat Emil Sandbergs och Noah Sandbergs upplevelser av våld och kränkning. Det föreligger svåra samarbetsproblem mellan parterna. Gemensam vårdnad är därför inte förenligt med barnens bästa. Efter att parterna separerade bodde Emil Sandberg och Noah Sandberg ungefär växelvis tillsammans med sina föräldrar. Detta upphörde i samband med att Morgan Nyberg häktades. I den senaste domen beslutade tingsrätten om umgänge, med stöd av familjerätten, som inte kunde genomföras eftersom det var för påfrestande för barnen. Umgängesstödjaren hade först träffat Emil Sandberg och Noah Sandberg hemma hos Frida Sandberg för att förbereda barnen på det planerade umgänget. Det gjordes två försök till umgänge. Det blev tydligt att barnen inte mådde bra av detta. Skolan uttryckte oro och ansåg att Emil Sandberg och Noah Sandberg kunde behöva samtalsstöd. Frida Sandberg har gjort de ansträngningar som kan krävas av henne. Det har inte handlat om något umgängessabotage. Hon har en juridisk skyldighet att skydda sina barn, samtidigt ska hon förmå dem att träffa någon som de inte vill träffa. Det är en stor påfrestning för henne. Morgan Nybergs påstående om att schoolsoft ibland registrerar hans inloggningsuppgifter som "Frida Sandberg" är märklig då alla ha personliga inloggningsuppgifter. Morgan Sandberg har ställt upp villkor för att samtycka till att barnen får pass. Emil Sandberg och Noah Sandberg har fortfarande inget pass och de kunde därför inte åka på planerad semester. Frida Sandberg bor inte med sina föräldrar, utan hon har ett separat boende bredvid föräldrarnas.

Domskäl***Utredning***

Tingsrätten har inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning samt upplysningar från familjerätten.

Morgan Nyberg har som skriftlig bevisning åberopat vårdnads- boende och umgängesutredning från 2014, redogörelse för medling, brev från Emil Sandberg, upplysningar från familjerätten, placeringserbjudande, anmälan till förskoleverksamhet, placeringsbeslut, utdrag från schoolsoft och intyg från Emils Sandbergs klasslärare. Han har därutöver åberopat en videoinspelning. På Morgan Nybergs begäran har förhör hållits med honom själv, Eva Nyberg (Morgan Nybergs mor), Bozena Bartnik, Micke Järlö, Staffan Fredriksson, Ing-Mari Fors (Morgan Nybergs kusin), Jenny Ahlqvist, Kristian Kahl, Marcus Jakobsson, Fredrik Berggren och Ann-Louise Björksved.

Frida Sandberg har som skriftlig bevisning åberopat upplysningar från familjerätten, redovisning av umgänge med umgängesstöd och familjerättens vårdnads, boende- och umgängesutredning från 2014, textmeddelande från Morgan Nyberg, familjerättens vårdnads- boende- och umgängesutredning från 2017 samt Svea hovrätts dom i målet B 3781-14. På Frida Sandbergs begäran har förhör hållits med henne själv, Susanne Sandberg (Frida Sandbergs mor), Hanna Håkansson (tidigare partner till Morgan Nyberg), Michelle Ljung och Ove Jonason.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten har att ta ställning hur vårdnaden om Emil Sandberg och Noah Sandberg och deras boende ska regleras samt beroende på denna bedömning om och i vilken utsträckning som de ska ha rätt till fastställt umgänge med Morgan Nyberg.

Utgångspunkten för de frågor tingsrätten har att pröva är barnets bästa, som ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningar av vad som är barnets bästa ska fästas särskilt avseende vid a) risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligt förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt b) barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vid bedömningen av om vårdnaden om ett barn ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ensam, ska rätten, enligt 5 § i samma kapitel, fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete (se prop. 2005/06: 99 s. 50f).

Inledningsvis kan konstateras att mycket av det som tingsrätten, i den dåvarande sammansättningen, uttalade i domen från juli 2016 alltjämt har sin giltighet. Det noteras dock att det utdömda umgänget, inledningsvis med umgängesstöd, har fallerat och att det därför nu har gått ännu längre tid sedan barnen träffade sin far.

Som skäl för upplösning av den gemensamma vårdnaden har Frida Sandberg dels gjort gällande att parternas samarbete inte fungerar och dels att Morgan Nyberg är olämplig som vårdnadshavare. När det gäller samarbetsproblemen noterar tingsrätten att Morgan Nyberg inte velat samtycka till att barnen fått pass vilket inneburit att en planerad semesterresa ställts till. Det är ett tanklöst agerande där Morgan Nyberg inte, som tingsrätten uppfattar det, förmått att sätta sig över sin irritation över situationen, vilket drabbat barnen. Det skulle därför kunna vara ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden. Å andra sidan finns viss förståelse för hans frustration över att umgänge inte kommit till stånd i enlighet med tingsrättens förra dom och att han under fyra års tid inte fått möjlighet att träffa barnen. Morgan Nyberg har också vid förhandlingen sagt att han ska underteckna passansökan. I övrigt förefaller parternas samarbete i de frågor som rör barnens förskola, skolgång, hälsovård och andra viktiga övergripande frågor ha fungerat.

Vidare har Frida Sandberg fört fram att Morgan Sandberg är olämplig som vårdnadshavare eftersom han har utsatt Emil Sandberg och Noah Sandberg för våld och kränkande behandling. Vidare att han förnekat barnens upplevelser av detta. Det är ett faktum att förhålla sig till att Morgan Nyberg i lagakraftvunnen dom dömts för misshandel mot barnen. Det är nu flera år sedan de åtalade gärningarna ägde rum. Morgan Nyberg har uppgett att han på olika sätt har arbetat med sig själv och gått i terapi. Av vittnesuppgifter från framförallt Fredrik Berggren framträder bilden av att Morgan Nyberg har kommit till rätta med ett hetsigt temperament och som Fredrik Berggren beskrivit det blivit ”mindre fyrkantig” och ”en bättre vän” som följd av detta. Vid en sammantagen bedömning måste det objektivt sett anses vara en liten risk att Morgan Nyberg på nytt skulle utsätta barnen för våld eller annan olämplig behandling. Att Morgan Nyberg har förnekat barnens upplevelser går inte att uttala sig om eftersom han ju inte har träffat eller haft kontakt med barnen. I övrigt finns det inte stöd för att Morgan Nyberg skulle ha agerat på ett sätt som är olämpligt som vårdnadshavare. Såvitt framkommit, även om det har varit en del oklarheter vad gäller verktyget schoolsoft, har han försökt att hålla sig uppdaterad om Emil Sandbergs och Noah Sandbergs liv på de olika sätt som står honom till buds som vårdnadshavare. Det ska också noteras att Frida Sandberg, vilket ålegat henne som boendeförälder, inte har bidragit till att hålla Morgan Nyberg uppdaterad om barnen och deras utveckling. Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten därför inte att det finns tillräckliga skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Nästa fråga som tingsrätten har att ställning till är barnens boende. Båda parterna vill att barnen ska bo tillsammans med dem. I bedömningen ska hänsyn tas dels till att Emil Sandberg och Noah Sandberg inte utsätts för risk för övergrepp eller far illa på annat sätt och dels till att de får möjlighet till god och nära kontakt med båda sina föräldrar.

I enlighet med vad tingsrätten kommit fram till ovan får det objektivt sett anses vara liten risk att Morgan Nyberg på nytt skulle utsätta barnen för våld eller annan olämplig

behandling. Därför finns det inget som pekar på att han i och för sig skulle vara mindre lämplig som boendeförälder för framtiden.

Som Morgan Nyberg också pekat på finns det stöd för att överflytta vårdnad alternativt boendet från en förälder som saboterar umgänget mellan barnen och den andra föräldern, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Ett starkt skäl för att förordna att Emil Sandberg och Noah Sandberg ska bo tillsammans med Morgan Sandberg, är således Frida Sandbergs oförmåga att få ett umgänge till stånd mellan Morgan Sandberg och deras gemensamma barn. Detta trots vad tingsrätten uttalade redan i den förra domen om att Frida Sandberg gjort sig skyldig till umgängessabotage och att hon framöver måste för barnen *”framhålla vikten av att de träffar sin far och att en sådan kontakt är förenlig med hennes vilja. Hon måste göra allt hon kan för att utnyttja sin föräldraauktoritet till att påverka barnen i den riktningen”*. Hon har inte levt upp till sitt ansvar som vårdnadshavare och boendeförälder. I sitt förhör har hon om och om igen under hänvisat till att barnen inte vill träffa Morgan Nyberg och att hon gjort vad hon kunnat genom köra barnen till umgängestillfällena. Hon förefaller sakna insikt om hur hennes (liksom hennes närmastes) tydliga motvilja mot Morgan Nyberg direkt eller indirekt påverkar Emil Sandberg och Noah Sandberg – inte minst eftersom de vill göra henne till viljes. Detta understryks av vad Michelle Ljung uppgav i sitt vittnesmål; barnen gör allt för att Frida Sandberg ska må bra.

I den avvägning som ska göras lägger tingsrätten i den andra vågskålen att Emil Sandberg och Noah Sandberg inte har träffat sin far på fyra år. De var sju och tre år då det växelvisa boendet upphörde och sedan dess har de bott tillsammans med sin mor. Det är en allmän utgångspunkt att man bör undvika att flytta barn från dess invanda miljö eftersom det kan vara till skada för barnets utveckling, den s.k. kontinuitetsprincipen. Det är ett skäl till att inte överflytta boendet. Till detta kommer också det tyngre vägande särskilda skälet i det här målet att Emil Sandberg och Noah Sandberg har blivit utsatta för misshandel av Morgan Nyberg som de inte har kunnat bearbeta, vilket både Morgan Nyberg och Frida Sandberg får sägas bära ansvar för. Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten att det inte kan anses vara till

barnens bästa att förändra barnens boende i nuläget, eftersom en sådan ändring kan komma att innebära mycket stora påfrestningar för Emil Sandberg och Noah Sandberg som inte är av övergående natur.

I ljuset av detta ställningstagande ska tingsrätten också pröva frågan om umgänge. Emil Sandberg och Noah Sandberg har inte träffat Morgan Nyberg och tillsammans med honom på ett lämpligt sätt kunna bearbeta sina upplevelser av de händelser som ligger till grund för domen mot Morgan Nyberg. Utredningen i målet ger en tvåeggad bild av hur Emil Sandberg och Noah Sandberg ser på sin far. Ing-Mari Fors har berättat att Emil Sandberg vid ett tillfälle (efter hovrättens dom som tingsrätten uppfattat henne) ringde Morgan Nyberg och ville träffa sin far för att spela bandy. Den av tingsrätten utsedde medlaren inom ramen för det tidigare målet, Staffan Fredriksson, har berättat att Noah Sandberg gärna ville träffa sin far och att även Emil Sandberg kunde tänka sig att göra detta. Vidare har det av redovisningen av umgänge med umgängesstödet pekats på att Noah Sandberg spontant ville träffa Morgan Nyberg. Samtidigt har vittnena Michelle Ljung och Ove Jonason uppgett att Emil Sandberg när han nu för tiden åker bil är rädd för bilar av viss modell och märke eftersom han förknippar Morgan Nyberg med denna biltyp. Detta ger en bild av en rädsla som blir begränsande och hämmande för Emil Sandberg men som egentligen inte verkar ha med de händelser som ligger till grund för hovrättens dom att göra. Det framstår som oerhört viktigt att både Emil Sandberg och Noah Sandberg får möjlighet att återknyta kontakten med sin far, bearbeta sina upplevelser och skapa sig en egen realistisk bild av honom. Umgänge mellan barnen och deras far måste därför anses vara till deras bästa.

Familjerättens utredare har föreslagit att umgänge inte ska fastställas i dom eftersom Emil Sandberg och Noah Sandberg inte vill träffa Morgan Nyberg. Barnens åsikt ska naturligtvis vägas in men de är så unga, tio respektive sju år gamla, att deras vilja inte kan vara avgörande för frågan om umgänge. De har vid den åldern ännu inte förmågan att överblicka vad det innebär för dem att de inte träffar sin far. Det är tingsrättens bedömning att om det inte förordnas om umgänge så kommer inte heller något

umgänge till stånd. Det kan förutses att det under en övergångsperiod kan vara påfrestande för Emil Sandberg och Noah Sandberg att börja träffa sin far igen. Detta måste dock ställas mot den skada det skulle innebära att de även fortsatt växer upp med obearbetade upplevelser av incidenter med deras far och en förlorad kontakt med en förälder.

Eftersom umgänge med umgängesstöd vid flera tillfällen tidigare misslyckats och inte som det är tänkt, underlätta för barnen återknyta kontakten med Morgan Nyberg anser tingsrätten att det inte finns skäl att på nytt förordna om umgänge med umgängesstöd. Tingsrätten gör bedömningen att umgänge till en början bör ske ofta men under kortare tid för att därefter trappas upp och att överlämning bör ske på skolan som är en "neutral plats" där barnen sedan tidigare är trygga. Morgan Nyberg har förklarat sig införstådd med att det kommer att ta tid att få barnen trygga med honom och att han är villig att ta professionell hjälp för att närma sig dem på ett bra och varsamt sätt. Det läggs ett stort ansvar på honom att han verkligen förmår göra detta. Det läggs också, på nytt, ett stort ansvar på Frida Sandberg, att aktivt, på alla sätt, också genom att själv söka hjälp och stöd utanför familjekretsen, förbereda barnen på umgänge och använda sin föräldraauktoritet till att förklara varför det är viktigt för dem. För att förmå Frida Sandberg att medverka till att umgänge ska komma till stånd har tingsrätten övervägt att förena det förordnade umgänget med vitesäventyr men vid en sammantagen bedömning avstått från detta. Det finns dock möjlighet för Morgan Nyberg att ta upp den frågan inom ramen för ett verkställighetsärende om det skulle bli nödvändigt.

Det primära i nuläget enligt tingsrätten är att umgänge överhuvudtaget kommer igång och normaliseras till ett helgumgänge. Först därefter och när ett sådant umgänge kan utvärderas är det enligt tingsrätten lämpligt att fastställa ett mer omfattande umgänge under storhelger och lov som Morgan Nyberg yrkat.

Hur man överklagar, se **Bilaga 1** (DV 401)

Eventuellt överklagande ställt till Svea hovrätt ges in till tingsrätten senast den
7 december 2017.

Sara Ulfsson

I avgörandet har även nämndemännen Kaj Lundmark, Gunnar Solin och Annika Ågren deltagit.



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.